

T.C. ADALET BAKANLIĞI



BİLİRKİŞİ RAPORU

	ALANYA İCRA DAİRESİ
DOSYA NO	2022/18216 E.
ALACAKLI/LAR	CEM EKİNCİ
BORÇLU/LAR	HASAN YALIM
DAVA KONUSU	GAYRİMENKUL KIYMET TAKDİRİ HEYET KEŞFİ
KEŞİF TARİHİ	02.08.2022

BİLİRKİŞİ HEYETİ		
ABDULLAH KESKİN	GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI	823
UĞUR KAHRAMAN	İNŞAAT MÜHENDİSİ	19496
ARİF KARAOĞLU	HARİTA MÜHENDİSİ	19844

İÇİNDEKİLER	
1-TAŞINMAZIN AÇIK ADRESİ	1
2-TAŞINMAZIN DETAY BİLGİLERİ	1-2
3-TAŞINMAZIN İMAR DURUMU	2
4-TAŞINMAZIN DETAYLI TAPU KAYDI	2-3
5-TAŞINMAZIN ÇEVRESİ VE KONUM ÖZELLİKLERİ	3
6-TAŞINMAZIN UYDU GÖRÜNTÜSÜ	4
7-KIYMET TAKDİRİNE KONU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ	4-5
8-KIYMET TAKDİRİNE KONU TAŞINMAZIN SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ	5
9-FOTOĞRAFLAR	6-9

Yukarıda bilgileri yazılı dosya ve tarafları yönünden yapılacak alacak takibi dolayısıyla, heyet halinde bilirkişi seçilmemiz üzerine 02.08.2022 tarihinde tüm keşif heyeti ile birlikte, kıymet takdirine konu Antalya İli, Alanya İlçesi, Türkteş Köyü, 111 Ada, 16 Parsel, 111 Ada, 18 Parsel, 129 Ada, 1 Parsel ve 134 Ada, 11 Parsel nolu Tarla vasıflı taşınmazların başına gittik. Taşınmazlar ile ilgili gerekli incelemeleri heyet halinde yaptık. İcra dosyasını tüm içeriği ile birlikte, kadastro bilgileri, tapu takyidatları ve belediye çap imar durumları ile birlikte kıymet takdirine konu taşınmazlar ile ilgili tüm evrakları tetkik ettik inceledik, aşağıda heyetimize ait raporu birlikte tanzim ve imza ettik.



1-TAŞINMAZLARIN AÇIK ADRESİ

? Kıymet takdirine konu Türктаş Köyü, 111 Ada, 16 Parsel nolu taşınmaz tapu sicilinde; Antalya İli, Alanya İlçesi, Türктаş Köyü, Merkez Mevkii, 111 Ada, 16 Parselde, 872,35 m² alanlı "Tarla" niteliği ile kayıtlıdır.

- İlgili idaresinde posta adres bilgileri aşağıdaki gibidir:
Türктаş Mahallesi, Merkez Mevkii, 111 Ada, 16 Parsel Alanya/ ANTALYA

? Kıymet takdirine konu Türктаş Köyü, 111 Ada, 18 Parsel nolu taşınmaz tapu sicilinde; Antalya İli, Alanya İlçesi, Türктаş Köyü, Merkez Mevkii, 111 Ada, 18 Parselde, 488,75 m² alanlı "Tarla" niteliği ile kayıtlıdır.

- İlgili idaresinde posta adres bilgileri aşağıdaki gibidir:
Türктаş Mahallesi, Merkez Mevkii, 111 Ada, 18 Parsel Alanya/ ANTALYA

? Kıymet takdirine konu Türктаş Köyü, 129 Ada, 11 Parsel nolu taşınmaz tapu sicilinde; Antalya İli, Alanya İlçesi, Türктаş Köyü, Merkez Mevkii, 129 Ada, 11 Parselde, 1078,68 m² alanlı "Tarla" niteliği ile kayıtlıdır.

- İlgili idaresinde posta adres bilgileri aşağıdaki gibidir:
Türктаş Mahallesi, Merkez Mevkii, 129 Ada, 11 Parsel Alanya/ ANTALYA

? Kıymet takdirine konu Türктаş Köyü, 134 Ada, 11 Parsel nolu taşınmaz tapu sicilinde; Antalya İli, Alanya İlçesi, Türктаş Köyü, Merkez Mevkii, 134 Ada, 11 Parselde, 1199,71 m² alanlı "Tarla" niteliği ile kayıtlıdır.

- İlgili idaresinde posta adres bilgileri aşağıdaki gibidir:
Türктаş Mahallesi, Merkez Mevkii, 134 Ada, 11 Parsel Alanya/ ANTALYA

2-TAŞINMAZLARIN DETAY BİLGİLERİ

?Kıymet Takdiri yapılacak olan Türктаş Köyü, 111 Ada, 16 Parsel nolu taşınmaz;

- Antalya İli, Alanya İlçesi, Türктаş Köyü, Merkez Mevkii 872,35 m² alanlı Tarla nitelikli taşınmazdır.
- Taşınmaz halihazırda basit taş duvarlar ile teraslanmış olup üzerinde nitelikli bir tarımsal bir faaliyet bulunmamakla birlikte muhtelif ceviz ve yaban elması ağaçları yer almaktadır.
- Kıymet takdirine konu taşınmazın konum olarak yerinin doğruluğu Alanya Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan plan ve harita incelemesinden, TKGM Coğrafi Bilgi Sistemleri haritasından kontrol edilerek yapılmıştır. Taşınmaz 36.6646, 31.9983 coğrafi koordinatlarında yer almaktadır.

?Kıymet Takdiri yapılacak olan Türктаş Köyü, 111 Ada, 18 Parsel nolu taşınmaz;

- Antalya İli, Alanya İlçesi, Türктаş Köyü, Merkez Mevkii 488,75 m² alanlı Tarla nitelikli taşınmazdır.
- Taşınmaz halihazırda basit taş duvarlar ile teraslanmış olup üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyet bulunmamakta olup bir kısmı çalılık vaziyette bir kısmı ise boş vaziyettedir.
- Kıymet takdirine konu taşınmazın konum olarak yerinin doğruluğu Alanya Belediyesi



İmar Müdürlüğünde yapılan plan ve harita incelemesinden, TKGM Coğrafi Bilgi Sistemleri haritasından kontrol edilerek yapılmıştır. Taşınmaz 36.6645, 31.9981 coğrafi koordinatlarında yer almaktadır.

? Kıymet Takdiri yapılacak olan Türктаş Köyü, 129 Ada, 1 Parsel nolu taşınmaz;

- Antalya İli, Alanya İlçesi, Türктаş Köyü, Merkez Mevkii 1078,68 m² alanlı Tarla nitelikli taşınmazdır.

- Taşınmaz halihazırda basit taş duvarlar ile teraslanmış olup üzerinde nitelikli bir tarımsal bir faaliyet bulunmamakla birlikte muhtelif ceviz ve zeytin ağaçları yer almaktadır.

- Kıymet takdirine konu taşınmazın konum olarak yerinin doğruluğu Alanya Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan plan ve harita incelemesinden, TKGM Coğrafi Bilgi Sistemleri haritasından kontrol edilerek yapılmıştır. Taşınmaz 36.6649, 31.9985 coğrafi koordinatlarında yer almaktadır.

? Kıymet Takdiri yapılacak olan Türктаş Köyü, 134 Ada, 11 Parsel nolu taşınmaz;

- Antalya İli, Alanya İlçesi, Türктаş Köyü, Merkez Mevkii 1199,71 m² alanlı Tarla nitelikli taşınmazdır.

- Taşınmaz halihazırda kısmen basit taş duvarlar ile teraslanmış olup üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyet bulunmamaktadır.

- Kıymet takdirine konu taşınmazın konum olarak yerinin doğruluğu Alanya Belediyesi İmar Müdürlüğünde yapılan plan ve harita incelemesinden, TKGM Coğrafi Bilgi Sistemleri haritasından kontrol edilerek yapılmıştır. Taşınmaz 36.6651, 31.9982 coğrafi koordinatlarında yer almaktadır.

3-TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU

Alanya Belediyesi Plan ve proje Müdürlüğünde yapılan incelemede kıymet takdirine konu taşınmazların bulunduğu bölgede 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmadığı, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında ise taşınmazların "TARIM" alanında kaldığı görevli memurdan şifahi öğrenilmiştir.

4-TAŞINMAZLARIN DETAYLI TAPU KAYDI

? Dosyada bulunan tapu kaydına göre, Antalya İli, Alanya İlçesi, Türктаş Köyü, 111 Ada, 16 Parsel 872,35 m² yüzölçümlü olup, konu taşınmaz Tarla niteliğindedir. Taşınmazın 1/3 hissesi 07.11.2007 tarih ve 18504 yevmiye nolu kadastro tespiti davalı veya komisyonda itirazlı yerlerin tescili işlemi ile borçlu HASAN YALIM: İSMAİL OĞLU adına tescil edilmiştir. Tapu kaydı üzerinde haciz şerhi bulunmaktadır.

? Dosyada bulunan tapu kaydına göre, Antalya İli, Alanya İlçesi, Türктаş Köyü, 111 Ada, 18 Parsel 488,75 m² yüzölçümlü olup, konu taşınmaz Tarla niteliğindedir. Taşınmazın 1/3 hissesi 07.11.2007 tarih ve 18504 yevmiye nolu kadastro tespiti davalı veya komisyonda itirazlı yerlerin tescili işlemi ile borçlu HASAN YALIM: İSMAİL OĞLU adına tescil edilmiştir. Tapu kaydı üzerinde haciz şerhi bulunmaktadır.

? Dosyada bulunan tapu kaydına göre, Antalya İli, Alanya İlçesi, Türктаş Köyü, 129 Ada, 1 Parsel 1078,68 m² yüzölçümlü olup, konu taşınmaz Tarla niteliğindedir. Taşınmazın



1/3 hissesi 07.11.2007 tarih ve 18504 yevmiye nolu kadastro tespiti davalı veya komisyonda itirazlı yerlerin tescili işlemi ile borçlu HASAN YALIM: İSMAİL OĞLU adına tescil edilmiştir. Tapu kaydı üzerinde haciz şerhi bulunmaktadır.

? Dosyada bulunan tapu kaydına göre, Antalya İli, Alanya İlçesi, Türктаş Köyü, 134 Ada, 11 Parsel 1199,71 m² yüzölçümlü olup, konu taşınmaz Tarla niteliğindedir. Taşınmazın 1/3 hissesi 07.11.2007 tarih ve 18504 yevmiye nolu kadastro tespiti davalı veya komisyonda itirazlı yerlerin tescili işlemi ile borçlu HASAN YALIM: İSMAİL OĞLU adına tescil edilmiştir. Tapu kaydı üzerinde haciz şerhi bulunmaktadır.

5-TAŞINMAZIN ÇEVRESİ VE KONUM ÖZELLİKLERİ

? Kıymet takdirine konu Türктаş Köyü, 111 Ada, 16 Parsel nolu taşınmaz; Türктаş Mahallesi, Merkez Mevkii, 111 Ada, 16 Parsel Alanya/ ANTALYA posta adresinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge genel olarak tarım fonksiyonlu gelişim gösteren bir bölge olup bölge yaylalık bir bölge olması nedeniyle dağınık olarak inşa edilmiş yayla evlerinin de bulunduğu bir bölgedir. Bölge tüm gelir seviyesindeki insanların ikamet ettiği bir bölgedir. Taşınmaz Alanya İlçe Merkezine kuş uçuşu yaklaşık 13,45 km mesafede yer almaktadır.

? Kıymet takdirine konu Türктаş Köyü, 111 Ada, 18 Parsel nolu taşınmaz; Türктаş Mahallesi, Merkez Mevkii, 111 Ada, 18 Parsel Alanya/ ANTALYA posta adresinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge genel olarak tarım fonksiyonlu gelişim gösteren bir bölge olup bölge yaylalık bir bölge olması nedeniyle dağınık olarak inşa edilmiş yayla evlerinin de bulunduğu bir bölgedir. Bölge tüm gelir seviyesindeki insanların ikamet ettiği bir bölgedir. Taşınmaz Alanya İlçe Merkezine kuş uçuşu yaklaşık 13,43 km mesafede yer almaktadır.

? Kıymet takdirine konu Türктаş Köyü, 129 Ada, 11 Parsel nolu taşınmaz; Türктаş Mahallesi, Merkez Mevkii, 129 Ada, 1 Parsel Alanya/ ANTALYA posta adresinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge genel olarak tarım fonksiyonlu gelişim gösteren bir bölge olup bölge yaylalık bir bölge olması nedeniyle dağınık olarak inşa edilmiş yayla evlerinin de bulunduğu bir bölgedir. Bölge tüm gelir seviyesindeki insanların ikamet ettiği bir bölgedir. Taşınmaz Alanya İlçe Merkezine kuş uçuşu yaklaşık 13,45 km mesafede yer almaktadır.

? Kıymet takdirine konu Türктаş Köyü, 134 Ada, 11 Parsel nolu taşınmaz; Türктаş Mahallesi, Merkez Mevkii, 134 Ada, 1 Parsel Alanya/ ANTALYA posta adresinde yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge genel olarak tarım fonksiyonlu gelişim gösteren bir bölge olup bölge yaylalık bir bölge olması nedeniyle dağınık olarak inşa edilmiş yayla evlerinin de bulunduğu bir bölgedir. Bölge tüm gelir seviyesindeki insanların ikamet ettiği bir bölgedir. Taşınmaz Alanya İlçe Merkezine kuş uçuşu yaklaşık 13,45 km mesafede yer almaktadır.



6-TAŞINMAZLARIN UYDU GÖRÜNTÜSÜ



7-KIYMET TAKDİRİNE KONU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

? Kıymet takdirine konu taşınmaz; Antalya İli, Alanya İlçesi, Türkteş Mahallesi, 111 ada 16 Parsel numaralı, "Tarla" nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz 872,35 m² alanlı olup geometrik olarak amorf şeklindedir. Taşınmaz kuzeyden güneye doğru azalan eğimli bir topografik yapıdadır. Taşınmaz halihazırda basit taş duvarlar ile teraslanmış olup üzerinde nitelikli bir tarımsal bir faaliyet bulunmamakla birlikte muhtelif ceviz ve yaban elması ağaçları yer almaktadır. Taşınmazın resmi yol cephesi bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşım özel araçlar ile sağlanmaktadır. Taşınmazın sınırlarını gösteren herhangi bir işaret ve kazık bulunmamaktadır.

? Kıymet takdirine konu taşınmaz; Antalya İli, Alanya İlçesi, Türkteş Mahallesi, 111 ada 18 Parsel numaralı, "Tarla" nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz 488,75 m² alanlı olup geometrik olarak amorf şeklindedir. Taşınmaz kuzeyden güneye doğru azalan eğimli bir topografik yapıdadır. Taşınmaz halihazırda basit taş duvarlar ile teraslanmış olup üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyet bulunmamakta olup bir kısmı çalılık vaziyette bir kısmı ise boş vaziyettedir. Taşınmazın resmi yol cephesi bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşım özel araçlar ile sağlanmaktadır. Taşınmazın sınırlarını gösteren herhangi bir işaret ve kazık bulunmamaktadır.

? Kıymet takdirine konu taşınmaz; Antalya İli, Alanya İlçesi, Türkteş Mahallesi, 129 ada 1 Parsel numaralı, "Tarla" nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz 1078,68 m² alanlı olup geometrik olarak amorf şeklindedir. Taşınmaz kuzeyden güneye doğru azalan eğimli bir topografik



yapıdadır. Taşınmaz halihazırda basit taş duvarlar ile teraslanmış olup üzerinde nitelikli bir tarımsal bir faaliyet bulunmamakla birlikte muhtelif ceviz ve zeytin ağaçları yer almaktadır. Taşınmazın resmi yol cephesi bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşım özel araçlar ile sağlanmaktadır. Taşınmazın sınırlarını gösteren herhangi bir işaret ve kazık bulunmamaktadır.

? Kıymet takdirine konu taşınmaz; Antalya İli, Alanya İlçesi, Türkteş Mahallesi, 134 ada 11 Parsel numaralı, "Tarla" nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz 1199,71 m² alanlı olup geometrik olarak amorf şeklindedir. Taşınmaz kuzeyden güneye doğru azalan eğimli bir topografik yapıdadır. Taşınmaz halihazırda kısmen basit taş duvarlar ile teraslanmış olup üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyet bulunmamaktadır. Taşınmazın resmi yol cephesi bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşım özel araçlar ile sağlanmaktadır. Taşınmazın sınırlarını gösteren herhangi bir işaret ve kazık bulunmamaktadır.

8-KIYMET TAKDİRİNE KONU TAŞINMAZLARIN SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ

? Kıymet takdirine konu; Türkteş Köyü 111 ada 16 Parsel nolu taşınmazın, bulunduğu mevkii, konumu, imar durumu, vasıfları, arazi yapısı, ulaşım ve sulama durumu, arz-talep dengesi, ilçe merkezine ve ana ulaşım arterlerine olan mesafesi gibi değerine etki eden faktörler ile emsal karşılaştırmaları ve mahalli alım satım rayiçleri dikkate alınarak yapılan araştırmalar neticesinde taşınmazın üzerindeki tüm muhdesatlar dahil güncel değeri 250.000 TL olarak takdir edilmiştir. Borçlu Hasan Yalım'ın 1/3 hissesinin değerinin ise 83.333,33 TL olacağı görüşüne varılmıştır.

? Kıymet takdirine konu; Türkteş Köyü 111 ada 18 Parsel nolu taşınmazın, bulunduğu mevkii, konumu, imar durumu, vasıfları, arazi yapısı, ulaşım ve sulama durumu, arz-talep dengesi, ilçe merkezine ve ana ulaşım arterlerine olan mesafesi gibi değerine etki eden faktörler ile emsal karşılaştırmaları ve mahalli alım satım rayiçleri dikkate alınarak yapılan araştırmalar neticesinde taşınmazın üzerindeki tüm muhdesatlar dahil güncel değeri 130.000 TL olarak takdir edilmiştir. Borçlu Hasan Yalım'ın 1/3 hissesinin değerinin ise 43.333,33 TL olacağı görüşüne varılmıştır.

?Kıymet takdirine konu; Türkteş Köyü 129 ada 1 Parsel nolu taşınmazın, bulunduğu mevkii, konumu, imar durumu, vasıfları, arazi yapısı, ulaşım ve sulama durumu, arz-talep dengesi, ilçe merkezine ve ana ulaşım arterlerine olan mesafesi gibi değerine etki eden faktörler ile emsal karşılaştırmaları ve mahalli alım satım rayiçleri dikkate alınarak yapılan araştırmalar neticesinde taşınmazın üzerindeki tüm muhdesatlar dahil güncel değeri 300.000 TL olarak takdir edilmiştir. Borçlu Hasan Yalım'ın 1/3 hissesinin değerinin ise 100.000,00 TL olacağı görüşüne varılmıştır.

? Kıymet takdirine konu; Türkteş Köyü 134 ada 11 Parsel nolu taşınmazın, bulunduğu mevkii, konumu, imar durumu, vasıfları, arazi yapısı, ulaşım ve sulama durumu, arz-talep dengesi, ilçe merkezine ve ana ulaşım arterlerine olan mesafesi gibi değerine etki eden faktörler ile emsal karşılaştırmaları ve mahalli alım satım rayiçleri dikkate alınarak yapılan araştırmalar neticesinde taşınmazın üzerindeki tüm muhdesatlar dahil güncel değeri 317.923,00 TL olarak takdir edilmiştir. Borçlu Hasan Yalım'ın 1/3 hissesinin değerinin ise



105.974,33 TL olacağı görüşüne varılmıştır.

Yukarıda bilgileri yazılı kıymet takdirine konu taşınmaz/lar yönünden görüşlerimizi ve kanaatlerimiz belirten iş bu rapor heyet ile birlikte tarafımızdan (3) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. 29.09.2022

Abdullah Keskin	Uğur Kahraman	Arif Karaoğlu
Harita Mühendisi& Gayrimenkul Değ. Uzmanı Lisans No:402648	İnşaat Mühendisi	Harita Mühendisi& Gayrimenkul Değ. Uzmanı Lisans No:920892
Sicil No:823	Sicil No:19496	Sicil No: 19844
 <i>e-imzalıdır</i>	 <i>e-imzalıdır</i>	 <i>e-imzalıdır</i>



10-FOTOĞRAFLAR

111 ada 16 parsel



111 Ada 18 Parsel



129 ada 1 Parsel



134 Ada 11 Parsel



